

Nr. 247 Kommissarische Besprechung im Reichsministerium des Innern. 16. November 1933, 11 Uhr

R 43 II/129, Bl. 173–175 Umdruck¹⁾)

Anwesend: MinDir. Rodenberg; MinDirig. Doehle; MinR Scholz, Wienstein, Feßler; Gesandter Eiffe; Votr. LegR v. Bülow-Schwante, Bleyert; ORegR Eickhoff, Münst; RegR Klünner; PR Grotefend; LegS Schumburg; RegAss. Brandt, Weber; MinAmtm. Brennecke, Heiland, Schirmacher; Kapitänleutnant Gloeckner.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsministerium

[FLAGGENFRAGE]

Ministerialrat Scholz eröffnet die Sitzung um 11 Uhr vormittags. Er gibt einen Überblick über die zur Zeit geltenden Vorschriften²⁾) und schildert kurz die Schwierigkeiten, die sich für die Seeschifffahrt hinsichtlich der Fragen ergeben haben, an welchen Stellen und bei welchen Gelegenheiten die deutschen (Hoheits-) Flaggen zu setzen sind.

Gesandter Eiffe bringt folgenden Wunsch der Hamburgischen Regierung zur Kenntnis: die Hakenkreuzflagge an das Heck, wodurch ihre Eigenschaft als Nationalflagge deutlich in die Erscheinung träte und der im Ausland immer wiederkehrenden Behauptung, das Zeigen der Hakenkreuzflagge sei Privatsache des Kapitäns, die Grundlage entzogen würde; die schwarz-weiß-rote Flagge – als Traditionsflagge – an den Bug als Gösch; die Flagge der Seeuferstaaten an irgendeine Stelle, die dem Schifffahrtskapitän geeignet erscheine.

Oberregierungsrat Eickhoff regt an, in der Verordnung³⁾) auch über die Flaggen der Seeuferstaaten Bestimmungen zu treffen.

Ministerialrat Scholz erläutert die Rechtsgrundlagen des Referentenentwurfs⁴⁾), durch den die Angelegenheit nur vorläufig geregelt werden sollte, während die endgültige Regelung⁵⁾) einem Gesetz vorbehalten bleiben müsse. Die Vierte Verordnung soll keine Bestimmung treffen über die Flaggen der Länder und über die Beflaggung seitens Privater. Der vom Reichswehrministerium ausgearbei-

1) Vom RIM am 27. 11. an StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt. Ein Protokollführer ist nicht angegeben.

2) Vgl. die VOen des RPräs. vom 31. 3. und 22. 4. 33 (RGBl. I, S. 179 und 217). S. auch Dok. Nr. 59.

3) S. Anm. 4.

4) In dem vom RIM am 11. 11. übermittelten „Referentenentwurf einer Vierten Verordnung über die vorläufige Regelung der Flaggenführung“ waren enthalten: Abschnitt I: Vorschriften über Gestaltung und Größe der zugelassenen Flaggen (u. a. schwarz-weiß-rote Flagge, Hakenkreuzflagge, Reichsdienstflagge, Reichskriegsflagge, Reichspostflagge); Abschnitt II: Bestimmungen über das Führen und Zeigen der Flaggen, darin u. a.: „Alle Behörden des Reichs, ausgenommen der Reichspräsident und die zur Führung der Reichskriegsflagge oder Reichspostflagge Berechtigten, führen die Reichsdienstflagge und die Hakenkreuzflagge.“; Abschnitt III: Bestimmungen über die Flaggenführung der Handelsschiffe, darin u. a.: „Die deutschen Kauffahrteischiffe führen die schwarz-weiß-rote Flagge und die Hakenkreuzflagge gemeinsam.“; Abschnitt IV: Bestimmungen über das Führen und Zeigen der Reichspostflagge; Abschnitt V: Bestimmungen über die Berechtigung verabschiedeter Seeoffiziere, die Führer von Seehandelsschiffen sind, zum Führen der „Flagge für ehemalige Marineoffiziere“ (schwarzweiß-rot mit Eisernem Kreuz im schwarzen Streifen, s. VO vom 22. 7. 33, RGBl. I, S. 517) anstelle der schwarz-weiß-roten Flagge; Abschnitt VI: Bestimmungen betr. Außerkraftsetzung der VO über die dt. Flaggen vom 11. 4. 21 (RGBl. I, S. 483) und sämtlicher im Jahre 1933 zur Neuordnung der Flaggen ergangenen Verordnungen (R 43 II/129, Bl. 157–161).

5) Vgl. unten Anm. 10.

tete und an die Anwesenden verteilte Entwurf⁶⁾) enthalte wertvolle Anregungen, jedoch müsse der Referentenentwurf des Reichsministeriums des Innern der Beratung zu Grunde gelegt werden, da der Entwurf des Reichswehrministeriums erst am 15. abends beim Reichsministerium des Innern eingegangen sei und die übrigen Ressorts erst jetzt Kenntnis von diesem Entwurf nehmen könnten. Von dem Gesandten *Eiffe* wird die Frage aufgeworfen, ob es sich angesichts der nun wohl bald zu erwartenden endgültigen gesetzlichen Regelung der Flaggenfrage überhaupt noch empfehle, nochmals eine vorläufige Regelung im Verordnungswege zu treffen. Wenn an Stelle der beiden Hoheitsflaggen künftig nur eine einzige trete, so würden dadurch die für die Schifffahrt bestehenden Schwierigkeiten ohne weiteres behoben sein; der Erlaß der zur Beratung stehenden Verordnung würde sich dann erübrigen.

Die Vertreter des Preußischen Innenministeriums und des Auswärtigen Amts begrüßen diese Anregung und treten ihr bei.

Man kam überein: Der Herr Reichsminister des Innern soll gebeten werden, baldmöglichst bei dem Herrn Reichskanzler wegen endgültiger Regelung der Flaggenfrage vorstellig zu werden mit dem Ziele, daß nur eine Flagge als Nationalflagge bestimmt werde.

Ministerialrat *Fessler* bemerkte, daß die akuten Schwierigkeiten, die für die Seeschifffahrt beständen, sofort beseitigt werden müßten. Vom Standpunkt der Seeschifffahrt gesehen, sei eine Hinausschiebung untragbar. Ob eine endgültige Regelung durch Gesetz in wenigen Tagen zu erreichen sei, sei zweifelhaft. Es sei daher trotz der in Aussicht genommenen endgültigen Regelung durch Gesetz zweckmäßig, den Verordnungsentwurf durchzuberaten, damit die Verordnung sofort erlassen werden könne, falls die endgültige Regelung nicht sofort zu erreichen sei.

Ministerialrat *Scholz* stellte Übereinstimmung in der Hinsicht fest, daß alles, was im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht unbedingt geregelt werden müsse, zurückgestellt werde. Die Vierte Verordnung könne sich also im wesentlichen auf die in den Abschnitten III und IV des Referentenentwurfs vorgeschlagenen Bestimmungen beschränken.

Sodann wurde der Referentenentwurf im einzelnen durchberaten mit folgendem Ergebnis:

Zu streichen sind der Abschnitt I mit Ausnahme der Beschreibung der Hakenkreuzflagge und der Flagge schwarz-weiß-rot (bisher Abschnitt I Ziffer 1 und 2) und der Abschnitt II. Über den Vorschlag des Reichswehrministeriums, daß in der Hakenkreuzflagge die weiße Kreisscheibe nach der Stange zu verschieben ist, soll mit der Reichsleitung der NSDAP Fühlung genommen werden⁷⁾).

Ministerialamtman *Brennecke* macht den Vorschlag, beide Flaggen gemeinsam an einem Flaggenstock am Heck zu setzen. Er weist darauf hin, daß auch die Reichsmarine bei besonderen Gelegenheiten im Topp mehrere Flaggen nebeneinander führe, und daß auch die Hoheitszeichen an Luftschiffen und Flugzeugen in der Weise angebracht seien, daß die Flagge schwarz-weiß-rot auf der einen und die Hakenkreuzflagge auf der anderen Fläche des Steuers bzw. des Seitenleitwerks sich befänden.

Gesandter *Eiffe* bemerkt hierzu, daß es international unmöglich sei, am Heck zwei Flaggen zu setzen. Man könne die Flaggensetzung auf dem Kriegsschiff nicht mit der Flaggensetzung auf einem Handelsschiff vergleichen.

Ministerialrat *Fessler* bemerkt, daß es in der Seeschifffahrt sehr darauf ankäme, daß man von weitem die Nationalität des Schiffes erkennen könne. Die schwarz-weiß-rote Flagge sei von weitem besser erkennbar als die Hakenkreuzflagge.

[...]

§ 4 erhält folgende Fassung:

⁶⁾ Es handelt sich um den „Entwurf einer Verordnung über die deutschen Flaggen (Vierte Verordnung über die vorläufige Regelung der Flaggenführung)“, in dem ebenfalls Beschreibungen aller zugelassenen Flaggen, jedoch weitaus detailliertere Vorschriften über das „Wann“ und „Wo“ der Flaggensetzung sowie über den „Flaggengruß“ der Handels- und Kriegsschiffe enthalten waren (R 43 II/129, Bl. 163–167).

⁷⁾ Hierzu nichts ermittelt. Eine derartige Änderung der Hakenkreuzflagge wurde nicht vorgenommen.

Fremde Kauffahrteischiffe sind verpflichtet, die schwarz-weiß-rote Flagge und die Hakenkreuzflagge zu zeigen⁸⁾):

– a)

beim Vorbeifahren an einer deutschen Küstenbefestigung, auf der die Reichskriegsflagge⁹⁾) weht, wenn das Vorbeifahren innerhalb dreier Seemeilen – beim tiefsten Ebbestande vom Strande ab gerechnet – erfolgt,

– b)

beim Begegnen mit einem Schiff der Reichsmarine, das die Reichskriegsflagge gesetzt hat, innerhalb der zu a) bezeichneten Grenze,

– c)

beim Einlaufen in einen deutschen Hafen und beim Auslaufen aus einem deutschen Hafen.

[...]

Zu dem bisherigen Abschnitt V liegt ein Antrag Hamburgs vor, auch den Frontkämpfern die Berechtigung zu verleihen, die Flagge mit dem Eisernen Kreuz zu führen. Der Antrag findet keine Unterstützung.

Die Aussprache ist damit beendet.

Ministerialrat *Scholz* schließt die Sitzung und sagt auf Wunsch zu, den beteiligten Ressorts Abschrift einer Niederschrift über die Besprechung und des Entwurfs der Verordnung in der heute besprochenen Fassung zu übersenden¹⁰⁾).

⁸⁾ Hierbei handelte es sich, wie der RIM mit Schreiben an die Rkei vom 2. 12. 33 mitteilte, um einen „Schreibfehler“. Der Satz müsse richtig lauten: „Fremde Kauffahrteischiffe sind verpflichtet, ihre Nationalfarben zu zeigen.“ (R 43 II/129, Bl. 179).

⁹⁾ Seit der VO des RPräs. vom 14. 3. 33 (RGBl. I, S. 133): schwarz-weiß-rot mit Eisernem Kreuz im weißen Streifen.

¹⁰⁾ Die „Verordnung über die vorläufige Regelung der Flaggenführung auf Kauffahrteischiffen“ wurde vom RPräs. am 20. 12. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 1101). Zur endgültigen Regelung der Flaggenfrage kam es erst durch das Reichsflaggengesetz vom 15. 9. 35 (Art. 2: „Reichs- und Nationalflagge ist die Hakenkreuzflagge.“) und seine Ausführungsverordnungen vom 5. und 31. 10. 35 (RGBl. I, S. 1145 und 1285–1288). Zahlreiche Vorgänge hierzu in R 43 II/128 und 128 a/b.

Zitierhinweis

Nr. 247 Kommissarische Besprechung im Reichsministerium des Innern. 16. November 1933, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d247>